



Amministrazione Provinciale di Catanzaro

BANDO DI GARA

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016

Oggetto: PROCEDURA APERTA N. 11/2022 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLE SS.PP. DEL REP. N. 4 – ANNUALITA' 2022 - 2023

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale Di Catanzaro - Indirizzo postale: Piazza Rossi, n. 1 – Catanzaro – Codice NUTS: ITF63 – CAP: 88100 – Paese: Italia – Persona di contatto – Avv. Vincenzo Prenestini – Tel. +39 096184418 – email: v.prenestini@provincia.catanzaro.it – PEC: gareonline@pec.provincia.catanzaro.it
Indirizzo principale (URL): www.provincia.catanzaro.it - Indirizzo del profilo di committente (URL): www.provincia.catanzaro.it

I.2) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) <https://provinciacatanzaro.tuttogare.it>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) <https://provinciacatanzaro.tuttogare.it>

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità Locale.

I.4) Principali settori di attività

Lavori Stradali

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

PROCEDURA APERTA N. 11/2022 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLE SS.PP. DEL REP. N. 4 – ANNUALITA' 2022 - 2023

II.1.2) Codice CPV principale:

45233141-9

Lavori di manutenzione stradale

II.1.3) Tipo di appalto:

LAVORI A MISURA

II.1.4) Breve descrizione:

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLE SS.PP. DEL REP. N. 2 – ANNUALITA' 2022 - 2023

Le opere oggetto dell'appalto, per l'illustrazione delle quali si rinvia nel dettaglio al progetto allegato, possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione lavori, tenendo conto, per quanto possibile, anche delle norme UNI, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1;

CIG. N. 9508588F08

II.1.5) Base d'asta IVA esclusa

74.460,00 Valuta: euro

II.1.6) Lotti – L'appalto è suddiviso in lotti: NO

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

PROCEDURA APERTA N. 11/2022 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLE SS.PP. DEL REP. N. 4 – ANNUALITA' 2022 - 2023

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS: ITF63 Luogo di esecuzione: Soverato, Montepaone, Montauro, Gasperina, Staletti, Palermi, Amaroni, Girifalco, Valleflorita, Squillace.

II.2.4) Natura e quantità dell'appalto e/o indicazione di esigenze e requisiti

1)	€ 74.460,00	Lavori, di cui
1.a)	€ 73.000,00	Importo netto Lavori soggetto a ribasso
1.b)	€ 1.460,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
1.c)	€ 0,00	Costo della manodopera soggetti a ribasso

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicante il possesso dell'attestazione SOA nelle seguenti categorie:

- prevalente OG3 / Classifica I - Strade, Autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA)

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR n. 207/2010 e precisamente:

- aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, lavori analoghi a quelli di cui alla categoria OG3 d'importo complessivo non inferiore all'importo dell'appalto di cui al presente bando;
- avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, (salvo la riduzione convenzionale di cui alla lettera B, dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010);
- possedere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori oggetto della gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Prezzo (minor prezzo con unico ribasso) ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

II.2.6) Valore totale stimato

74.460,00 Valuta: euro - IVA esclusa

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in giorni: 360 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.8) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: NO

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: NO

II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: NO

II.2.11) Informazioni complementari

- a) CIG: 9508588F08; contributo a favore di ANAC di euro NON DOVUTO;
- b) l'offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di euro 1.489,20 ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, come previsto dal disciplinare di gara;
- c) l'Amministrazione si riserva, se ne ricorrono le condizioni e le necessità, di utilizzare l'istituto di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
- b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi di esclusione di cui al comma 2 e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3 dello stesso art. 80;
- d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
- e) assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
- f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Non richiesta.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

- i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA)

- possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR n. 207/2010 lett. a), b) e c);

(se utilizzato ai fini della riduzione delle garanzie)

- possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale ISO 14001 o di registrazione al sistema di eco-gestione EMAS ai sensi dell'art. 87, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei orizzontali il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura non inferiore al 40% del totale e in ogni caso in misura maggiore rispetto a ciascun mandante; da ciascuna mandante in misura non inferiore al 10% del totale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei raggruppamenti verticali il requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella categoria prevalente, dalle mandanti nella/e categoria/scorporabile/i. I lavori della categoria prevalente e delle categorie scorporabili possono essere assunti anche da operatori in sub-raggruppamento temporaneo orizzontale.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO

III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto

- a) pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il credito dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00;
- b) subappalto ammesso nel limite del 30% dell'importo del contratto;
- c) pagamento diretto dei subappaltatori;
- d) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
- e) non sono consentite modifiche al contratto;
- f) il Capitolato Generale d'appalto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1782 del 30.11.2022 ed è parte integrante del contratto.

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.1.2) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:

Lunedì – 09 Gennaio 2023 – ore 08,00

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte

Martedì – 10 Gennaio 2023 ore 08,30

Luogo: Ufficio del Settore Appalti e Contratti - SUA - Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Piazza Rossi - Catanzaro

Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti.

Sezione V: Altre informazioni

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata esclusivamente la fatturazione elettronica.

V.3) Informazioni complementari

- a) il RUP ha validato il progetto come da verbale approvato in data 24.11.2022;
- b) l'appalto è stato indetto con determinazione n. 1782 del 30.11.2022;
- c) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata "TuttoGare", il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all'indirizzo internet <http://www.provincia.catanzaro.it> oppure direttamente al link <https://provinciacatanzaro.tuttogare.it>, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato "Norme tecniche di utilizzo" facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara;
- d) l'offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:
 - d.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte;
 - d.2) busta economica: con l'offerta di prezzo mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara di cui al punto II.2.4), numero 1); ai sensi dell'art.95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere corredata dall'indicazione dell'incidenza percentuale o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente quale componente interna del corrispettivo;
- e) esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, del D.lgs. n. 50/2016, come specificato nel disciplinare di gara;
- f) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse;
- g) aggiudicazione all'offerta più bassa purché adeguatamente giustificata;
- h) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- i) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui art. 45, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b) e c) o da imprese riunite o consorziate (o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016) ai sensi degli art. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010;

- j) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l'impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori o le quote di categorie di lavori che ciascuno intende assumere;
- k) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione;
- l) nel caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c) del D.lgs. n. 50/2016 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori dell'appalto, pena l'esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati;
- m) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del D.lgs. n. 50/2016 i requisiti economici finanziari e tecnici organizzativi devono essere posseduti, nella misura di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 (associazioni di tipo orizzontale), e nella misura di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
- n) ammesso avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, alle condizioni del disciplinare di gara;
- o) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le predette comunicazioni;
- p) è richiesta l'allegazione del "PASOEE" rilasciato dall'ANAC ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
- q) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento del procedimento, indicate nel disciplinare di gara, sono parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero all'indirizzo internet <https://provinciacatanzaro.tuttogare.it>, unitamente ai documenti posti a base di gara;
- r) l'offerta economica deve riportare al massimo tre cifre decimali; nel caso in cui venissero indicati più decimali, la Commissione procederà automaticamente all'arrotondamento in difetto qualora la quarta cifra sia compresa tra zero e quattro ed in eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra cinque e nove;
- s) si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 Del D.lgs. n. 50/2016, per come riformato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- t) la contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- u) Direttore dei Lavori Geom. Agostino Saporito;
- u) Responsabile Unico del procedimento della Stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice: Ing. Vincenzo Coppola, tel. +39 0961/84511.

V.4) Procedure di ricorso

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione	TAR CALABRIA - CATANZARO
Indirizzo postale	Via Alcide De Gasperi, 76
Città	Catanzaro (CZ) 88100 Italia
Contatti	Tel. +39 0961531401
PEC	cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Responsabile Unico del Procedimento come sopra indicato.

V.4.3) Procedure di ricorso

Ricorso secondo le modalità indicate agli art. 119 e ss. del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento sopra indicato.

V.5) Data di pubblicazione sul profilo di committente: **22/12/2022**

Responsabile del Procedimento
Dott. Ferdinando Calìo



CALIO'
FERDINANDO
22.12.2022
07:46:59
UTC

Il Dirigente del Settore Appalti -- Contratti - SUA
Avv. Vincenzo Prenestini
in sostituzione
Dott. Ing. Floriano Siniscalco Dirigente D'Area Tecnica



SINISCALCO
FLORIANO
22.12.2022
09:47:16
UTC